

Nr. 216 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Verteilung von Arbeitskräften. 30. August 1935

R 43 II/529b, Bl. 5–6 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Die Entwicklung der letzten Jahre hat mit großer Deutlichkeit gezeigt, daß die Regelung des Arbeitseinsatzes immer mehr an staatspolitischer Bedeutung gewinnt. Wenn auch auf diesem Gebiete seit der Machtübernahme bereits große Erfolge erzielt worden sind, so sind doch für die Zukunft noch viele wichtige Aufgaben verblieben.

Zunächst wird die Unterbringung der noch vorhandenen 1¾ Millionen Arbeitslosen weitere ganz besondere Anstrengungen erfordern. Denn zu einem wesentlichen Teil beruht die Arbeitslosigkeit dieser Volksgenossen, insbesondere in gewissen Notstandsbezirken, auf strukturellen Gründen; zum Teil handelt es sich auch um ältere Volksgenossen, deren Einschaltung in die Wirtschaft erfahrungsgemäß sehr schwierig ist. Darüber hinaus erfordern neu auftretende Bedürfnisse in vielen Fällen besondere Maßnahmen der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung für einzelne Gruppen. Dazu gehört zur Zeit vornehmlich die Beschaffung von Arbeitsstellen für Danziger Arbeitslose², des weiteren die Unterbringung von arbeitslosen Saarländern, Ost-Oberschlesiern und Österreichern. Ferner seien hier die verwaltungsmäßigen Maßnahmen der Reichsanstalt genannt, die eine Eingliederung der ausscheidenden Wehrmachtsangehörigen und der alten Kämpfer in das Wirtschaftsleben³ auf die Dauer gewährleisten sollen.

Andererseits muß sichergestellt werden, daß der Landwirtschaft für die Durchführung der Erzeugungsschlacht und damit für die Verbesserung der deutschen Ernährungsgrundlage ausreichende und brauchbare Arbeitskräfte zugeführt werden⁴. Um dem hier und da auftretenden Facharbeitermangel abzuhelpen, aber auch um allgemein die Verwendbarkeit der Arbeitslosen beim Arbeitsein-

¹ Die vom RAM zur Verabschiedung im Umlaufweg übersandte KabVorl. wurde von der Rkei am 3. 9. 35 den Ressorts mit Widerspruchsfrist bis 11. 9. zugeleitet; R 43 II/529b, Bl. 2–4. Zur Vorgeschichte vgl. Dok. Nr. 77. Eine erste Entwurfsfassung war den hauptbeteiligten Ressorts und dem StfD am 19. 7. 35 zugegangen und anschließend redaktionell überarbeitet worden; R 2/18518, unfol. Die sachlich wichtigsten Bestimmungen enthielten die §§ 1 und 2 der Vorlage:

„§ 1 (1) Der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ist allein ermächtigt, die Verteilung von Arbeitskräften, insbesondere ihren Austausch zu regeln. Er erläßt mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers die erforderlichen Anordnungen und Richtlinien.

(2) Einwirkungen anderer Stellen auf die Verteilung von Arbeitskräften sind verboten. Als Einwirkung gilt auch das Verlangen nach Auskünften, insbesondere auf Grund von Fragebogen.

§ 2 (1) Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung darf nur von der Reichsanstalt betrieben werden.

(2) Der Präsident der Reichsanstalt kann Einrichtungen außerhalb der Reichsanstalt mit der nichtgewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung beauftragen. Der Auftrag wird nur auf Antrag und nur insoweit erteilt, als es für die Regelung des Arbeitseinsatzes zweckmäßig ist.

(3) Der Reichsarbeitsminister kann gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung für einzelne Berufe zulassen. [...]“

§ 1 wiederholte fast wörtlich die §§ 1–2 der VO über die Verteilung von Arbeitskräften vom 10. 8. 34 (s. u.). Zur Notwendigkeit des § 2 vermerkte RR Gase/RFM am 22. 7. 35: „In der letzten Zeit sind die Bestrebungen, neben der amtlichen Arbeitsvermittlung durch die Reichsanstalt Arbeitsvermittlung und Berufsberatung zu betreiben, immer merklicher hervorgetreten (z.B. bei der DAF). Eine parallele Tätigkeit auf diesem Gebiet ist auch vom finanziellen Standpunkt aus bedenklich; die Doppelarbeit bedeutet finanziell eine Fehlleitung von Geldern“; R 2/18518.

² Diese wurden vorwiegend nach Ostpreußen vermittelt und dort bei saisonüblicher Arbeitslosigkeit während des Winters in Winterlagern untergebracht; vgl. R 2/18519.

³ Zu der 1933 eingeleiteten „Sonderaktion“ zugunsten von Alt-Parteigenossen s. MASON, Sozialpolitik, S. 135–137; HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 122–124.

⁴ Vgl. das Gesetz zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften: Dok. Nrr. 98, 106 P. 9.

satz zu steigern, sind ferner umfassende Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich. Größte Aufmerksamkeit muß schließlich der Lenkung des Nachwuchses durch Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung zugewendet werden, damit in Zukunft eine den staatlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entsprechende Verteilung der Arbeitskräfte gesichert bleibt.

Alle diese für Staat und Wirtschaft bedeutsamen Aufgaben können auf weite Sicht nur dann erfolgreich gelöst werden, wenn die damit betrauten Stellen in der Lage sind, aufgrund eines umfassenden Überblicks die erforderlichen Maßnahmen auf dem Gebiete der Verteilung und des Austauschs von Arbeitskräften, der Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung nach einem Gesamtplan einheitlich einzusetzen und schlagkräftig und folgerichtig durchzuführen. Ebenso müssen auch die an den Aufgaben der Reichsanstalt mitarbeitenden nichtgewerbmäßigen Einrichtungen und sonstigen Stellen auf diese einheitliche und planmäßige Durchführung des Arbeitseinsatzes ausgerichtet werden. Das neu eingeführte Arbeitsbuch⁵ wird der Reichsanstalt mehr als bisher die erforderlichen Unterlagen für die Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiete des Arbeitseinsatzes geben.

Die gegenwärtige gesetzliche Regelung sichert die Planmäßigkeit und Einheitlichkeit der Maßnahmen zur Regelung des Arbeitseinsatzes jedoch nicht völlig. Die Rechtsgrundlage für die Regelung des Arbeitseinsatzes bildet bisher insbesondere die Verordnung über die Verteilung von Arbeitskräften vom 10. August 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 786)⁶. Diese Verordnung stützte sich auf das Gesetz über wirtschaftliche Maßnahmen vom 3. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 565)⁷. Da dieses Gesetz jedoch am 30. September 1934 außer Kraft getreten ist, muß für die notwendige Neuregelung der Befugnisse zur Verteilung von Arbeitskräften eine andere gesetzliche Grundlage geschaffen werden⁸.

⁵ S. Dok. Nr. 106 P. 6.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 8 Anm. 4; s. auch R 3101/10391, Bl. 140–156.

⁷ ARH I/2, Nr. 376 P. 8.

⁸ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 247.

Zitierhinweis

Nr. 216 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Verteilung von Arbeitskräften. 30. August 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d216>